



Nr. 87 Ministerbesprechung vom 25. Juli 1930, 16.30 Uhr

R 43 I/1445, Bl. 199–204

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Bredt, Groener, Schätzel, v. Guérard, RSparKom. Saemisch; StS Trendelenburg, Pünder, Meissner, Zweigert, Schäffer, Geib; MinDir. Zechlin, Dorn, Schwerin v. Krosigk, Zarden, Grieser, Rettig, Weigert, Wachsmann; MinDirig. Jahr; MinR Poerschke, Sbrzesny, Griebmeyer, Lehfeldt, Beisiegel; Protokoll: MinR Feßler, Vogels.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

[Notverordnungen]

Verhütung unwirtschaftlicher Preisbindungen.

[Notverordnungen]

Das Kabinett setzte die am vorausgegangenen Tage abgebrochene Beratung über den Entwurf der dem Reichspräsidenten vorzuschlagenden Notverordnungen fort.

Der Reichssparkommissar teilte mit, daß am Vormittage in Verfolg der in der letzten Kabinettsitzung mitgeteilten Bedenken einzelner Beamter des Rechnungshofs über die Verfassungsmäßigkeit der geplanten Notregelung für den Haushalt 1930 im Reichsfinanzministerium eine Aussprache stattgefunden habe ¹. An der Besprechung seien neben den zuständigen leitenden Beamten des Rechnungshofs insbesondere die Staatssekretäre Zweigert und Joël beteiligt gewesen. Das Ergebnis sei sehr zufriedenstellend ausgefallen. Es habe die übereinstimmende Auffassung aller Anwesenden dahin festgestellt werden können, daß Bedenken gegen die rechtliche Zulässigkeit des geplanten Verfahrens nicht bestünden und daß der als Anlage der Verordnung beizugebende Plan als verbindliche Grundlage für die Prüfung des Rechnungshofs zu betrachten sei, bis der Reichstag etwa durch das im § 1 vorbehaltene Gesetz ² eine andere Regelung geschaffen habe.

Staatssekretär Dr. Schäffer gab einen von dem Reichssparkommissar und ihm selbst unterzeichneten Vermerk über die Besprechung im Reichsfinanzministerium als Anlage zum Protokoll ³.

In der Einzelaussprache über die im Wege der Notverordnung zu regelnden Materien folgte sodann zunächst der Abschnitt *Osthilfe*.

¹ S. Dok. Nr. 86.

² Im § 1 des 6. Abschnitts der NotVO vom 26.7.30 wurde, vorbehaltlich der Feststellung eines Reichshaushaltsplans durch Gesetz, der Reichsetat für das Rechnungsjahr 1930 festgelegt (RGBl. I, S. 328).

³ Das hier nicht abgedruckte Protokoll entsprach inhaltlich den Ausführungen des RSparKom. in der Mbespr. (R 43 I/1445, Bl. 205–206; Abschrift in R 43 I/2366, Bl. 42–43).

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über das Ergebnis der Verhandlungen mit Preußen⁴. Die Maßnahmen sollen so durchgeführt werden, wie sie in dem Entwurf eines Osthilfegesetzes vorgesehen waren⁵. Die Führung bleibe beim Reich.

Nach längerer Aussprache, der der Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung über vorläufige Maßnahmen für die notleidenden Gebiete des Ostens zugrunde lag⁶, stellte der *Reichskanzler* fest, daß das Kabinett mit folgenden Punkten einverstanden ist:

– 1.

Die Bürgschaft, zu deren Übernahme der Reichsminister der Finanzen für die Gewährung von Darlehen zur Umschuldung in den Ostgebieten bis zum Betrage von 100 Millionen RM ermächtigt wird, kann bis zur Hälfte für Ablösungsscheine übernommen werden, die innerhalb 5 Jahren tilgbar sind.

– 2.

Die Entscheidung darüber, welche Landesteile unter Vollstreckungsschutz zu stellen sind, bleibt dem Kabinett vorbehalten.

– 3.

Die Maßnahmen zur Förderung der Siedlungen können vorübergehend auch einer Gesellschaft oder Anstalt übertragen werden, die nicht lediglich die Förderung der landwirtschaftlichen Siedlung zum Zwecke hat.

– 4.

Die Bestimmungen über den Vollstreckungsschutz sollen gleichzeitig mit anderen Bestimmungen der Notverordnung in Kraft gesetzt werden.

– 5.

Der Wortlaut der Notverordnung wird nach seiner Feststellung umgehend der Preußischen Staatsregierung mitgeteilt werden⁷.

Verhütung unwirtschaftlicher Preisbindungen.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg führte aus, daß der Entwurf von Bestimmungen über das Kartellwesen der Reichsregierung alle Möglichkeiten zu den etwa erforderlichen Eingriffen gebe⁸. Er schlug vor, den Entwurf entweder vor dem Erlaß als Notverordnung dem Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung zuzuleiten mit dem Auftrage, durch Einwirkung auf die Industrien im Sinne des Entwurfs zu wirken oder nach seiner Inkraftsetzung den Reichswirtschaftsrat zu beauftragen, wegen der Durchführung Vorschläge zu machen. Dadurch würde die Verantwortung für die Wirkungen der Durch-

⁴ Am Vormittag des 25. 7. hatte eine Besprechung mit Vertretern der PrReg. (Braun, Höpker Aschoff, Waentig und Schreiber) über die geplante Aufnahme der Osthilfe in die NotVO stattgefunden. Der PrMinPräs. hatte am 24. 7. dem RK in einem Brief vorgeschlagen, daß Preußen über die Preußenkasse einen Betrag von 100 Mio RM bis zum 31.12.31 für die Umschuldung zur Verfügung stellen wolle. Die Aktion sollte durch die pr. Behörden im Einvernehmen mit der RReg. erfolgen. Die PrReg. begrüße zwar die Aufnahme der Umschuldung in die NotVO, erhebe aber schwerste rechtliche Bedenken gegen den Plan des REM, den Vollstreckungsschutz im Wege der NotVO einzuführen. Weder nach dem Wortlaut der Verfassung noch nach Auffassung von Literatur und Rechtsprechung sei für den Erlaß einer NotVO auf dem Gebiete des Vollstreckungsschutzes eine einwandfreie rechtliche Grundlage vorhanden. Diese rechtlichen Bedenken seien auch von erheblicher praktischer Bedeutung. Alle mit dem Vollstreckungsschutz beabsichtigten Wirkungen würden aufgehoben, wenn durch Gerichtsbeschluß die Rechtmäßigkeit der VollstreckungsNotVO verneint würde (Schreiben des PrMinPräs. an den RK vom 24.7.30 in R 43 I/1804, Bl. 17–20). Die RReg. hielt dagegen in der Besprechung mit der PrReg. an der Einbeziehung des Vollstreckungsschutzes in die NotVO fest. Die Mittel sollten nicht von der Preußenkasse, sondern von der Rentenbank-Kreditanstalt vorgestreckt werden. Bei der Durchführung der Osthilfe müsse das Reich die Führung behalten (Aufzeichnung des MinR Feßler vom 26.7.30 in R 43 I/1804, Bl. 34–35).

⁵ Zum OsthilfeGesEntw. s. Dok. Nr. 22, Dok. Nr. 27, Dok. Nr. 28 und Dok. Nr. 34, P. 1.

⁶ Der Text des VOEntw. (R 43 I/1445, Bl. 207–215; der Entw. über den Vollstreckungsschutz befindet sich auch in R 43 I/1804, Bl. 7–12) entspricht dem 3. Abschnitt der NotVO vom 26.7.30 (RGBl. I, S. 316).

⁷ Diese Informierung war in der Besprechung mit der PrReg. vereinbart worden (R 43 I/1804, Bl. 35).

⁸ Der Entw. war in R 43 I nicht zu ermitteln; zur KartellVO s. RGBl. 1930 I, S. 328.

führung, die insbesondere für die mittlere und kleinere Industrie gefährlich werden könnte, von der Regierung auf den Reichswirtschaftsrat abgelenkt werden.

Im übrigen wäre die Tendenz der Maßnahmen günstig für die kapitalintensiven Betriebe, während die Politik der Lohnsenkungen eine Stärkung der arbeitsintensiven Betriebe herbeiführen werde.

Nach kurzer Aussprache war das Kabinett mit den vorgeschlagenen Bestimmungen einverstanden. Sie sollen im Rahmen der Notverordnung in Kraft gesetzt werden. Der Reichswirtschaftsrat wird ersucht werden, der Reichsregierung Vorschläge für ihre Durchführung zu unterbreiten⁹.

Es folgt der Abschnitt *Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Reichsversorgung*.

Der *Reichsarbeitsminister* erläuterte die einzelnen Titel dieses Abschnitts.

Ministerialdirektor Dr. Weigert machte nähere Ausführungen zur Arbeitslosenversicherung, *Ministerialdirektor Dr. Grieser* zur Krankenversicherung, *Ministerialdirektor Rettig* zur Reichsversorgung¹⁰.

Auf Grund der Aussprache wurde über die zu erlassenden Bestimmungen dieses Abschnittes Einverständnis erzielt, bis auf einen Punkt im Titel Arbeitslosenversicherung, der zu einer lebhaften Diskussion zwischen dem Reichsminister der Finanzen einerseits und dem Reichsarbeitsminister andererseits führte.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug vor, den § 163 des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung¹¹ durch eine Bestimmung etwa folgenden Inhalts zu ergänzen:

Übersteigt der Bedarf der Reichsanstalt ihre eigenen Mittel und ergibt sich, daß die für die Reichsanstalt im Plan zur Haushaltsführung 1930 vorgesehenen Zuschüsse und Darlehen zur Deckung des Bedarfs nicht ausreichen werden, so beschränkt sich die Darlehenspflicht des Reiches für dieses Haushaltsjahr auf die Hälfte des Mehrbedarfs. Der Rest ist durch Erhöhung der Beiträge und andere, das Reich nicht belastende Maßnahmen zu decken. Die Reichsregierung wird ermächtigt, die hierzu erforderlichen Abänderungen der geltenden Vorschriften festzusetzen.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte demgegenüber, daß er gegen den materiellen Inhalt der vorgeschlagenen Bestimmung keine allzu starken Bedenken habe, daß er sich gleichwohl aus politischen Gründen nicht entschließen könne, der Aufnahme dieser Bestimmung in die Verordnung zuzustimmen. Er sehe nämlich mit Sicherheit voraus, daß diese Bestimmungen in der kommenden Wahlbewegung in unerträglicher Weise agitatorisch gegen die Politik des Reichsarbeitsministers ausgeschlachtet werden würden. Das Kabinett könne ihm nicht zumuten nach dem Höchstmaß politischer Belastung, das er durch die Reformen auf sozialpolitischem Gebiet bereits auf sich genommen habe, daß er sich auch noch dieser gefährlichen Agitation aussetze. Er sei bereit, das, was der Reichsminister der Finanzen sachlich fordere, Mitte September im Wege einer neuen Notverordnung mitzumachen. Zu einem weiteren Entgegenkommen könne er sich jetzt nicht bereitfinden.

Da eine Einigung nicht zu erzielen war, stellte der *Reichskanzler* die Beschlußfassung der Sache einstweilen zurück¹².

Sodann folgte die Beratung des anliegenden Gesetzentwurfs über Kürzung von Versorgungsbezügen¹³.

⁹ Gemäß § 3 Satz 2 des 5. Abschnitts der NotVO vom 26.7.30 (RGBl. I, S. 328) ersuchte StS Trendelenburg am 29.7.30 den Vorl.RWiR um ein Gutachten über die Preisbindung (Abschrift des Schreibens an den Vorl.RWiR in R 43 I/1157, Bl. 327–331). In seinem Gutachten vom 13.8.30 sprach sich der Vorl.RWiR gegen eine sofortige, allgemeine Aufhebung der Preisbindung aus, befürwortete jedoch in einzelnen Fällen die Beseitigung von hohen gebundenen Preisen (Drucks. Nr. 371 des Vorl.RWiR in R 43 I/1203, Bl. 63–65; vgl. auch Dok. Nr. 104, P. 1).

¹⁰ Die VOEntwürfe zur ALV, Krankenversicherung und Reichsversorgung konnten in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden; vgl. hierzu den 4. Abschnitt der NotVO vom 26.7.30, RGBl. I, S. 318.

¹¹ S. Dok. Nr. 53, P. 1, Anm. 2.

¹² S. Dok. Nr. 80.

¹³ Nach dem GesEntw. sollten Ruhegeldempfänger, die im öffentlichen Dienst oder bei Körperschaften des öffentlichen Rechts wieder angestellt waren oder sonstige Einkommen hatten, ihr Ruhegeld nur soweit erhalten, als das neue Dienst Einkommen hinter dem Dienst Einkommen zurückblieb, aus dem die Pension berechnet wurde (§§ 3 u. 4). Bis zur Höhe von 6000 RM jährlich sollte das Anrechnungseinkommen für eine Kürzung der Pension außer Betracht bleiben (kürzungsfreien Anrechnungseinkommen). Der GesEntw. sah eine Kürzung des Ruhegeldes um die Hälfte des Betrages vor, um den das Anrechnungseinkommen

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte die Vorlage und bat, damit einverstanden zu sein, daß der Gesetzentwurf an den Reichsrat weitergeleitet werde.

In der Aussprache wurde an dem Inhalt des Gesetzentwurfs sehr lebhaft Kritik geübt, insbesondere an der Vorschrift des § 21 über die Einführung einer Höchstpension¹⁴.

Der *Reichsverkehrsminister* führte aus, daß die vorgeschlagene Pensionskürzung letzten Endes eine Eigentumskürzung sei und daß er es für höchst bedenklich halte, daß die Reichsregierung sich auf den Boden dieser Pläne beuge¹⁵.

Ebenso wandte sich der *Reichspostminister* nachdrücklichst gegen die einer Konfiskation, wie er sie nannte, gleichkommenden Ruhegehaltsbeschneidung, die zu einer gefährlichen Erschütterung des Berufsbeamtentums führen werde. Zu den Gegnern der Verordnung gehörte ferner der *Reichswehrminister*.

Der *Reichsarbeitsminister* brachte zum Ausdruck, daß auf dem Gebiet der Pensionskürzung unbedingt etwas geschehen müsse angesichts der gegenüber der Vorkriegszeit ungeheuer angeschwollenen Pensionslast (1,9 Milliarden jetzt gegen 4 Millionen vor dem Kriege). Wenn die Reichsregierung auf diesem Gebiete untätig bleibe, werde ihm die Vertretung der Beschneidungen auf sozialpolitischem Gebiet äußerst erschwert. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf könne er sich jedoch auch nicht besonders befreunden. Er denke vielmehr an eine Herabsetzung der Hundertsätze für die Ruhegehälter.

Da eine Einigung nicht erzielt werden konnte, stellte der Herr *Reichskanzler* die endgültige Beschlußfassung zur Sache zurück¹⁶.

Der Reichskanzler stellte sodann die Frage zur Erörterung, ob es richtiger sei, die im Wege der Notverordnung zu regelnden Materien in eine Verordnung zusammenzufassen, oder ob für die verschiedenen Materien Einzelverordnungen vorzusehen seien.

Nach längerer Aussprache beschloß das *Kabinett* mit großer Mehrheit – 9 Stimmen gegen Reichspostminister und Reichswirtschaftsminister – die Zusammenfassung sämtlicher Materien in eine Verordnung.

Sodann wurde beschlossen, die Überschrift der Verordnung wie folgt zu fassen:

Verordnung des Reichspräsidenten zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Notstände.

Zum Schluß stellte der *Reichskanzler* fest, daß das Reichskabinett über den Inhalt der zu erlassenden Verordnung im wesentlichen einig sei bis auf die Frage des Zusatzes zum § 163 des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung.

Die Weiterberatung wurde auf Sonnabend, den 26. Juli, vormittags 9.15 Uhr vertagt¹⁷. Es wurde in Aussicht genommen, aus den vorgenannten Punkten der nächsten Sitzung ferner die Pensionskürzungsfrage und die Festsetzung der Abstriche am Etat 1930 zu klären.

das kürzungsfreie Anrechnungseinkommen überstieg, doch sollte keine Kürzung eintreten, wenn Pension und Anrechnungseinkommen den Betrag von 9000 RM nicht überstiegen (§§ 5 u. 6; Text des GesEntw. in R 43 I/1445, Bl. 216–226).

¹⁴ § 21 des GesEntw. bestimmte, daß bei einer Pension von mehr als 12 000 RM jährlich der Mehrbetrag um die Hälfte gekürzt werden sollte, allerdings sollte die Kürzung 10% des Ruhegeldes nicht übersteigen (R 43 I/1445, Bl. 225).

¹⁵ Der RVM spielte mit dieser Bemerkung wahrscheinlich auf den GesEntw. der SPD (RT-Bd. 443, Drucks. Nr. 2214) an: s. Dok. Nr. 80, P. 1.

¹⁶ Vgl. Dok. Nr. 90.

¹⁷ S. Dok. Nr. 90.

Zitierhinweis

Nr. 87 Ministerbesprechung vom 25. Juli 1930, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 337–341 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D87>